

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку
Програма за підтримки ЄС та його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії

Бастіан Файгель
Директор Програми від GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
вул. Велика Житомирська, 20, Київ, 01001
Телефон: +380 (44) 581 27 92

Лист для керівників: ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

E-mail: bastian.veigel@giz.de

3 травня 2023

Шановні голови громад,

Пропонуємо вашій увазі останній Лист для керівників, який містить актуальну інформацію щодо змін до законодавства, важливі оновлення в юридичній практиці та можливості для розвитку ваших громад.

У розділі про зміни до законодавства ми розглянемо питання трудових відносин, соціального страхування зміни до державної реєстрації, та використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що може бути корисно для Вашої роботи.

У розділі правової практики Ви дізнаєтесь про проведення медичних оглядів, розміри добових витрат на відрядження та питання сплати податку на землю, якщо спочатку орендарем є фізична особа, яка в подальшому створила своє ФГ.

Також, ми не забули про можливості для Ваших громад. В розділі про можливості для громад Ви дізнаєтесь про участь у грантових конкурсах та екологічних ініціативах.

Запрошуємо Вас відвідати [веб-сайт Програми U-LEAD](#), щоб отримати ще більше корисної інформації.



Основні зміни законодавства



14 квітня 2023 року офіційно опубліковано Закон України від 23 лютого 2023 року № [2937-IX](#) «Про колективні угоди та договори»



Норми Закону гармонізовані з положеннями Європейської соціальної хартії, директивами ЄС, та отримали схвалення експертів Міжнародної організації праці. Згідно із Законом передбачається розширення суб'єктного складу сторін колективних переговорів, що дасть змогу залучити до соціального діалогу і новостворені профспілки. Ухвалений Закон визначає порядок застосування роботодавцем умов колективних угод у випадках, коли він зобов'язаний враховувати положення угод різного рівня (територіального, галузевого, локального тощо) та встановлює взаємозв'язок між нормами колективних угод галузевого і територіального рівня. Окрім цього, передбачено можливість призупинення й зупинення дії окремих положень колективних угод і договорів - за згодою сторін та у разі настання обставин непереборної сили. В цілому Закон набирає чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.



18 квітня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № [338](#) «Деякі питання надання роботодавцям компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця»



Постановою затверджені порядки надання компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих місць та за прийом на роботу офіційно зареєстрованих безробітних. Передбачається виплата компенсації у розмірі 50% фактичних витрат сплаченого єдиного внеску за працевлаштувану особу на нове робоче місце. Компенсація виплачуватиметься роботодавцям, які протягом року виплачують працівникам заробітну плату в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. За умови збереження такого рівня заробітної плати виплата компенсації здійснюватиметься за кожен працевлаштувану особу впродовж наступних 12 місяців за рахунок коштів державного бюджету, передбачених в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Цей механізм запрацює з 1 січня 2024 року.



18 квітня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № [364](#) «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування»



Органам місцевого самоврядування рекомендовано вирішити питання щодо утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при міських, селищних, сільських радах та затвердити положення про зазначені ради з урахуванням Типового положення, затвердженого цією постановою. Типовим положенням визначені, зокрема, основні завдання, повноваження і права координаційної ради, принципи формування її персонального складу, організаційна форма роботи ради, та спосіб оформлення результатів її роботи.



18 квітня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № [335](#) «Про внесення змін до пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»



Прийнятою постановою розширено перелік пріоритетних видатків, за якими здійснюються платежі казначейством та його територіальними органами в особливому режимі в умовах воєнного стану. Перелік видатків для виготовлення проектної (проектно-кошторисної) документації, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду; виготовлення ПКД на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустриального парку, включеного до Реєстру індустриальних (промислових) парків, що розміщуються за його територією (межами)».



11 квітня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № [323](#) «Деякі питання використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії»



Прийнятою постановою уточнено та розширено перелік напрямів використання коштів Фонду та уточнено умови, за яких може здійснюватися виділення коштів з Фонду. Надано право центральними органами виконавчої влади подавати звернення про виділення коштів Фонду та визначено порядок подання звернення ОМС.



18 квітня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № [340](#) «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій»



Прийнятою постановою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі тощо. Зокрема, врегульовано механізм подання документів для призначення: допомоги при народженні дитини громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном; допомоги малозабезпеченим сім'ям та допомоги на дітей одиноким матерям, у роботодавців яких наявна заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; житлових субсидій домогосподарствам, до складу яких входять особи, що перебували/перебувають у полоні; житлових субсидій не лише за зареєстрованим, а й за задекларованим місцем проживання.



10 квітня 2023 року Міністерством юстиції України видано наказ № [1292/5](#) «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5»



Цим наказом викладено у новій редакції форму 3 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – органу влади». Зміни набирають чинності з 1 травня 2023 року. Цього ж дня, набере чинності наказ Мін'юсту № [1158/5](#), яким оновлено форми заяв у сфері держреєстрації юридичних осіб.

Правова практика



Національна служба здоров'я України [повідомила](#) про впровадження нового пакету послуг в межах Державної програми медичних гарантій “Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки” задля посилення спроможності військово-лікарських комісій шляхом залучення до роботи комісій цивільних медзакладів.



Пакет передбачає проведення медичних оглядів мульти-дисциплінарними командами лікарів військово-лікарських комісій (ВЛК), що утворюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Позаштатні ВЛК при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки функціонуватимуть на базі цивільних медзакладів. Їх кількість та перелік з урахуванням поточного навантаження визначатимуть керівники обласних, Київської міської військових адміністрацій. Національна служба здоров'я України укладатиме договори з цими закладами та забезпечуватиме оплату наданих послуг – 883 гривні за один комплексний медичний огляд. В межах пакету надаватимуть такі послуги:

- проведення лабораторних та інструментальних досліджень;
- оцінка придатності особи до військової служби, призначення у разі потреби необхідних консультувань та обстежень для встановлення, уточнення або спростування діагнозу;
- направлення особи за наявності показань в інші медичні заклади для проведення необхідних консультувань та обстежень, а також для надання спеціалізованої медичної допомоги у разі потреби;
- оформлення проектів довідок та формування медичних висновків.



Державна податкова служба оприлюднила [роз'яснення](#) щодо сум добових витрат на відрядження, які не включаються до оподатковуваного доходу платника податку.



Отже, до оподатковуваного доходу платника не включаються наступні суми добових витрат: не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, – для відряджень у межах території України. Не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день, – для відряджень за кордон.



Оприлюднено [рішення Верховного суду](#) щодо питання сплати податку на землю, якщо спочатку орендарем є фізична особа, яка в подальшому створила своє ФГ



Оскільки орендарем земельних ділянок є фізична особа, то саме на неї відповідно до пункту 288.2 статті 288 ПК України покладено обов'язок щодо сплати орендної плати згідно з договорами оренди землі. Той факт, що використання земельних ділянок відбувається через створене позивачем фермерське господарство, не змінює статусу позивача як орендаря земельних ділянок та не звільняє його від визначеного чинним законодавством обов'язку сплачувати орендну плату.

Фактична сплата фермерським господарством орендної плати за землю не звільняє його від цього обов'язку. Платник податку, як це встановлено підпунктом 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 ПК України, є обов'язковим елементом податку, який визначається виключно нормами ПК України. Статтею 2 ПК України встановлено, що зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.

Можливості для громад



ГО “Будуємо Україну Разом” оголошує набір координаторів БУР-толоки для організації масштабної одноденної акції прибирання зелених зон по всій Україні.

Вже третій рік поспіль БУР створює всеукраїнську толоку задля відновлення чистоти в парках та скверах нашої країни. Цьогоріч толока відбудеться 27 травня, з 10:00 до 14:00 в усіх громадах України, які зголосяться взяти участь. Стати координатором можуть молоді активісти, члени громадських організацій, працівники органів місцевого самоврядування та всі бажаючі зробити свій населений пункт чистішим.

Для цього потрібно заповнити анкету координатора: <https://cutt.ly/F5u6zoc>. Дедлайн подачі: 04.05.2023

Умови участі:

- Ваша громада знаходиться у 100+ км від кордону.
- У вашій громаді проживає мінімум 200 людей віком 14-35 років.
- Ви маєте команду, готову реалізовувати з нами проєкти.
- Ви маєте чітко сформульовану проблему, дотичну до діяльності БУРу (потреба у ремонті чи відбудові важливих для громади об'єктів).

**Заповнити анкету для БУР – табору можна за посиланням: <https://cutt.ly/b7nH3E5>
Контактна особа Тетяна: tsymkovych@bur.org.ua. Кінцевий термін подачі заявок: 30 квітня, 20:00. Більше інформації про БУР ви можете дізнатися на [сайті](#).**



Оголошено конкурс грантів для надання підтримки хабам/центрам, що працюють з ВПО в рамках Програми “Єднання заради дії”, яка впроваджується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з благодійною організацією «Благодійний фонд «Стабілізешен суппорт сервісез» та за підтримки Державного департаменту США.

Програма має на меті об'єднати ВПО, членів приймаючих громад, уряду. До участі запрошуються центри, хаби та/або простори, які працюють з ВПО та територіально розташовані і активно функціонують у таких громадах:

- Черкаська область: Черкаси, Умань
- Чернівецька область: Чернівці
- Дніпропетровська область: Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг
- Івано-Франківська область: Івано-Франківськ, Коломия
- Хмельницька область: Кам'янець-Подільський, Хмельницький
- Кіровоградська область: Кропивницький
- Київська область: Біла Церква, Київ, Обухів
- Львівська область: Червоноград, Львів
- Полтавська область: Кременчук, Полтава
- Рівненська область: Рівне
- Тернопільська область: Тернопіль
- Вінницька область: Вінниця
- Волинська область: Луцьк
- Закарпатська область: Ужгород, Мукачево
- Житомирська область: Житомир

Заявки приймаються з 25 квітня до 15 травня 2023 року. Проте відібраними до подальшої участі будуть лише 10 найуспішніших заявок. Інформація про грант, цілі та очікувані результати, вимоги та критерії відбору ви знайдете [за посиланням](#).

З повагою,



Бастіан Файгель
Директор Програми
«U-LEAD з Європою» від
GIZ

Додаток 1.

Легенда тематичних іконок



Місцевий бюджет і фінансова спроможність



Інвестиційна діяльність та економічний розвиток



Управління комунальним майном



Управління земельними ресурсами і просторове планування



Оплата праці в ОМС



Трудові відносини і кадрові питання



Організація діловодства в ОМС



Муніципальні/адміністративні/публічні послуги



Захист прав людини (допомога ВПО, соціальні послуги тощо)



Взаємодія з громадськістю



Міжнародне партнерство



Управління проєктами



Безпека і цивільний захист



Освіта



Охорона здоров'я